Du ---------- 2019

STATUTS DE LA SOCIETE CIVILE D'ATTRIBUTION « ---------- »

---

au siège de l'office notarial, ci-après nommé,

Maître

A RECU le présent acte contenant les statuts d'une SOCIÉTÉ CIVILE DE CONSTRUCTION-ATTRIBUTION auxquels sont parties :

1°/ Monsieur

2°/ Madame

3°/ Monsieur

4°/ Madame

5°/ Monsieur

6°/ Madame

7°/ Madame

8°/ Monsieur

9°/ Et Madame

Lesquels, après avoir déclaré qu'ils ne tombaient pas sous le coup des articles L. 241-3 et L. 241-4 du Code de la construction et de l'habitation, ont établi ainsi qu'il suit, les statuts d'une société civile immobilière d'attribution qu'ils conviennent par les présentes de constituer.

Pour une meilleure compréhension des présentes, il est ici précisé que le terme « *foyer* » désignera les personnes propriétaires de parts donnant droit à un même lot.

DECLARATIONS SUR LA CAPACITE

Préalablement à l'adoption des statuts, les parties déclarent :

- Que les indications portées aux présentes concernant leur identité sont parfaitement exactes.
- Qu'il n'existe aucune restriction à leur capacité de s'obliger par suite de faillite personnelle, redressement ou liquidation judiciaire, cessation des paiements, incapacité quelconque.

DOCUMENTS RELATIFS À LA CAPACITÉ DES PARTIES

Les pièces suivantes ont été produites à l'appui des déclarations des parties sur leur capacité :

Concernant l'associé :

- Extrait d'acte de naissance.

Ces documents ne révèlent aucun empêchement des parties à la signature des présentes.

I - Forme. Objet. Dénomination. Siège. Durée

Article 1 – Forme

Il est formé, par les présentes, entre les propriétaires des parts sociales ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société civile particulière qui sera régie par les articles L. 212-1 à L. 212-13 à R. 212-1 à R. 212-16 du Code de la construction et de l'habitation, les articles 1832 et suivants du Code civil, le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, ainsi que par les présents statuts et leurs modificatifs.

Cette société se prévaudra des dispositions de l'article 1655 ter du Code général des impôts, ainsi qu'a toutes dispositions fiscales applicables aux sociétés d'acquisition et de construction d'immeuble, en vue de l'attribution aux associés par fraction divises. La société se prévaudra également de tous textes législatifs ou réglementaires.

Les comparants indiquent que le caractère *intuitu personae* de la société objet des présentes est fondamental et que les dispositions statutaires doivent être constamment interprétées en prenant compte en premier lieu de ce critère.

Article 2 – Objet

La société a pour objet :

- L'acquisition d'un tènement immobilier comprenant un bâtiment à usage d'habitation et terrains attenants, sis à SAINT-ALBAN-LEYSSE (73230) 17 chemin de la Réjouie, figurant au cadastre rénové de ladite ville, section AB numéros 272, 324 et 325 ainsi que de tous terrains contigus ou annexes et de tous droits susceptibles de constituer des accessoires du terrain.
- La rénovation, la modification des bâtiments actuellement existants, la construction et l'aménagement sur ce terrain d'une annexe qui ne sera pas à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation au sens des articles L. 212-10 et L. 242-1 du Code de la construction de l'habitation et de toutes annexes ou dépendances.
- La division de l'immeuble en fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance.
- La gestion et l'entretien dudit immeuble ainsi divisé.
- L'obtention de toutes ouvertures de crédit et prêts.
- La location pour le compte d'un ou plusieurs membres de la société, de tout ou une partie des immeubles ou fractions d'immeubles appartenant à chacun des membres.
- Et généralement toutes opérations quelconques, mobilières, immobilières ou financières, se rapportant directement ou indirectement à l'objet social et susceptibles d'en faciliter la réalisation, dès lors qu'elles conservent un caractère civil et qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions des articles L. 212-1 et R. 212-1 du Code de la construction et de l'habitation.
- Il est précisé que la société pourra, à titre gratuit, consentir une hypothèque sur l'immeuble (cautionnement hypothécaire) pour garantir les emprunts contractés par les associés (conformément à l'article L212-7 alinéa 1 du CCH) et qui est limitée aux parties divises ou indivises de l'immeuble revenant au bénéficiaire du crédit.

Article 3 – Dénomination

La société prend la dénomination suivante : **« ----- »**

Tous les actes, documents ou correspondances émanant de la société et destinés aux tiers doivent contenir l'indication de la dénomination sociale, précédée ou suivie de la mention "Société civile", de l'indication du capital social, ainsi que du siège du tribunal au greffe duquel elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés et du numéro d'immatriculation qu'elle a reçu.

Article 4 - Siège social

Le siège de la société est fixé à----------, lieu où la société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la même ville par simple décision de la gérance, et partout ailleurs par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

Article 5 – Durée

La durée de la société est fixée à 99 années, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévue par les présents statuts.

Le point de départ de ce délai est la date de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

Les associés seront convoqués en assemblée générale extraordinaire, au moins un an avant le terme prévu par les présents statuts, pour se prononcer sur l'opportunité de la prorogation de la société, en application de l'article 1844-6 du Code civil.

II - Apports. Capital social. Parts d'intérêts

Article 6 – Apports

Les associés font à la société des apports suivants en numéraire, savoir :

1er foyer : Madame et Monsieur
Aux moyens de fonds personnels indivis,
D'une somme en numéraire de DEUX CENT QUATORZE EUROS :
.....214,00 euros
Laquelle somme a été déposée ce jour en totalité au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation à la comptabilité de l'Office Notarial ----------

2ème foyer : Madame et Monsieur
Aux moyens de fonds communs,
D'une somme en numéraire de CENT QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS :
.....196,00 euros
Laquelle somme a été déposée ce jour en totalité au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation à la comptabilité de l'Office Notarial ----------

3ème foyer : Madame Aux moyens de fonds personnels,
D'une somme en numéraire de DEUX CENT CINQ EUROS :
.....205,00 euros
Laquelle somme a été déposée ce jour en totalité au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation à la comptabilité de l'Office Notarial de ----------

4ème foyer : Madame et Monsieur
Aux moyens de fonds personnels,
D'une somme en numéraire de DEUX CENT SEPT EUROS :
.....207,00 euros

Laquelle somme a été déposée ce jour en totalité au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation à la comptabilité de l'Office Notarial de ----------

5ème foyer : Madame et Monsieur

Aux moyens de fonds personnels,
D'une somme en numéraire de CENT SOIXANTE-DIX-HUIT EUROS :
.....178,00 euros
Laquelle somme a été déposée ce jour en totalité au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation à la comptabilité de l'Office Notarial de ----------

Soit la somme totale de MILLE EUROS :.....1.000,00 euros

En vertu de l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, les souscripteurs non professionnels de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeuble d'habitation disposent d'un délai de 7 jours pour se rétracter selon les modalités fixées audit article.

Si les apports en société (apport en numéraire ou en industrie) ne rentrent pas, en principe, dans le champ d'application de l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, tel n'est pas le cas de ceux réalisés pour la constitution d'une société d'attribution puisqu'ils donnent "vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles à usage d'habitation (en l'espèce)" (CCH, art. L. 271-1), ce qui constitue l'objet même de la société d'attribution.

Le délai de réflexion court à compter de la notification ou de la remise du projet d'acte (ou, en cas d'un contrat préliminaire, ou d'une promesse synallagmatique (qui comporte obligation réciproque entre les parties) : ou unilatérale : à compter du lendemain de la remise de l'acte).

En aucun cas, l'acte authentique ne peut être signé ni aucune somme versée avant l'expiration de ce délai de 7 jours.

La faculté de rétractation devra être exercée par le bénéficiaire dans les mêmes formes que la notification de l'acte et à l'intérieur du délai précité.

En vertu des dispositions de l'article L. 312-2 du Code de la consommation, la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à l'attribution d'immeuble en propriété constitue une opération bénéficiant des dispositions protectrices du Code de la consommation applicables au crédit immobilier.

Le présent acte est, conformément aux dispositions de l'article L. 312-16 du Code de la consommation, soumis à la condition suspensive que les associés obtiennent le ou les prêts qu'ils s'engagent à solliciter aux conditions suivantes :

Madame et Monsieur

- Montant global maximal du ou des prêts : CENT QUATRE-VINGT MILLE EUROS (180 000,00 EUR) dont SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS (75 000,00 EUR) en PTZ ;
- Durée minimale :15 ans ;
- Taux d'intérêt annuel maximal de 2 %

Madame et Monsieur

- Montant global maximal du ou des prêts : TROIS CENT QUINZE MILLE EUROS (315 000,00 EUR)
- Durée minimale : 15 ans
- Taux d'intérêt annuel maximal : 1,20%

Madame

- Montant global maximal du ou des prêts : CENT MILLE EUROS (100 000,00 EUR)
- Durée minimale : 20 ans
- Taux d'intérêt annuel maximal : 1,20 %

Madame et Monsieur

- Montant global maximal du ou des prêts : CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS (175 000,00 EUR)
- Durée minimale : 15 ans
- Taux d'intérêt annuel maximal : 1,20 %

L'apporteur s'oblige à effectuer toutes les démarches nécessaires à l'obtention dudit prêt et notamment à déposer le dossier de demande de prêt dans un délai de soixante (60) jours à compter de la signature du présent acte.

Article 7 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de MILLE EUROS (1 000,00 EUR), montant des apports ci-dessus effectués.

Il est divisé en 1000 parts sociales d'UN EURO (1,00 EUR) chacune, numérotées de 1 à 1000 et attribuées aux associés proportionnellement au montant de leurs apports respectifs, savoir :

1er foyer : Madame et Monsieur

A concurrence de CENT SOIXANTE-DIX-HUIT (178) parts, portant les numéros 1 à 178,

En rémunération de son apport, ci :.....178 parts sociales

2ème foyer : Madame et

A concurrence de CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEIZE (196) parts, portant les numéros 179 à 374,

En rémunération de son apport, ci :.....196 parts sociales

3ème foyer : Madame et Monsieur

A concurrence de DEUX CENT QUATORZE (214) parts, portant les numéros 375 à 588,

En rémunération de son apport, ci :.....214 parts sociales

4ème foyer : Madame

A concurrence de DEUX CENT CINQ (205) parts, portant les numéros 589 à 793,

En rémunération de son apport, ci :.....205 parts sociales

5ème foyer : Madame et

A concurrence de DEUX CENT SEPT (207) parts, portant les numéros 794 à 1.000,

En rémunération de son apport, ci :.....207 parts sociales

TOTAL EGAL AU NOMBRE DE PARTS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL :.....1.000 parts sociales

Article 8 - Augmentation et réduction de capital

Le capital peut, en vertu d'une décision extraordinaire de la collectivité des associés être augmenté en une ou plusieurs fois par la création de parts nouvelles, attribuées en représentation d'apports en nature ou en espèces, mais les attributaires, s'ils n'ont pas la qualité d'associé, devront être agréés dans les conditions ci-après déterminées.

Il peut aussi, en vertu d'une décision extraordinaire de ladite collectivité, être augmenté en une ou plusieurs fois par l'incorporation au capital de tout ou partie des réserves ou des bénéfices par voie d'élévation de la valeur nominale des parts existantes ou par voie de création de parts nouvelles attribuées gratuitement.

En cas d'augmentation de capital par voie d'apport en numéraire, chacun des associés a, proportionnellement au nombre de parts qu'il possède, un droit

préférentiel de souscription des parts nouvelles représentatives de l'augmentation de capital.

Le droit de souscription peut être cédé.

En outre, une décision unanime des associés peut décider, lors d'une augmentation de capital par voie d'apport en numéraire, la suppression, totale ou partielle, du droit de souscription.

Le capital peut être réduit, en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, notamment au moyen d'un remboursement aux associés, d'un rachat de part ou d'une réduction du montant nominal ou du nombre de parts.

Il ne peut, et ce à peine de nullité, être fait attribution à un associé, en remboursement de ses apports, d'un immeuble construit par la société.

Article 9 - Parts sociales

1° Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Les droits de chaque associé résultent uniquement des présents statuts, des actes modificatifs de ces derniers et des cessions de parts régulièrement consenties, constatées et publiées.

Une copie ou un extrait de ces actes, certifié par la gérance, est délivré à chacun des associés, sur sa demande et à ses frais.

2° Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société.

Les copropriétaires indivis d'une même part sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.

En cas de désaccord, il appartient à la partie la plus diligente de faire désigner par justice un mandataire chargé de représenter l'ensemble des co indivisaires.

Les usufruitiers et nus propriétaires doivent également se faire représenter par l'un d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les associés ; à défaut de notification par acte extrajudiciaire à la société de la désignation de ce représentant, l'usufruitier est réputé jouer seul ce rôle vis-à-vis de la société ; toutefois, en cas de vote sur une modification à apporter aux statuts, le concours du nu-propriétaire est indispensable.

3° Les droits et obligations attachés à chaque part sociale la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions des associés et de la gérance prises régulièrement.

Article 10 - Libération des parts

Chaque associé doit verser à la société les sommes dont il fait apport et effectuer ainsi la libération des parts à lui attribuées dans les quinze jours (délai non impératif, les associés pourront choisir un autre délai) de la demande qui lui en est faite par la gérance sous pli recommandé avec accusé de réception. Cette demande peut être précédée d'un mail.

Les parts doivent être libérées en numéraire.

Elles peuvent également être libérées par compensation avec toutes sommes qui peuvent être dues aux associés par la société.

Il en est de même en cas d'augmentation du capital, soit par élévation de la valeur nominale des parts, soit par création de parts nouvelles.

À défaut de paiement des versements exigibles aux époques fixées par la gérance et quinze jours après l'accusé de réception d'une lettre recommandée restée sans effet, l'intérêt est dû pour chaque jour de retard, au taux des avances sur titres de la Banque de France et sans qu'il soit besoin d'une demande en justice.

Etat descriptif de division – Règlement de jouissance

L’état descriptif de division et le règlement de jouissance devront être adoptés avant tout commencement des travaux de construction ou avant toute entrée en jouissance des associés, par l’assemblée générale extraordinaire des associés.

Conformément aux dispositions de l’article L 212-10 du Code de la construction et de l’habitation, les sociétés qui ont pour objet la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation sont tenues :

- soit de conclure un contrat de promotion immobilière ;
- soit de confier les opérations constitutives de la promotion immobilière à leur représentant légal ou statutaire, à la condition que lesdites opérations aient été définies au préalable par un écrit portant les énonciations exigées par l'article L222-3. La responsabilité du représentant légal ou statutaire s'apprécie alors, quant à ces opérations, conformément à l'article 1831-1 du Code civil, reproduit à l'article L221-1 du présent code.

Avant la conclusion du contrat de promotion immobilière ou avant l'approbation par l'assemblée générale de l'écrit comportant les énonciations exigées par l'article L222-3, le représentant légal ou statutaire de la société ne peut exiger ou accepter des associés aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ni acceptation d'effets de commerce pour les opérations mentionnées audit écrit. Aucun paiement ne peut non plus être accepté ou exigé avant la date à laquelle la créance correspondante est exigible.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au versement par les associés souscripteurs du capital initial des sommes nécessaires au paiement des études techniques et financières du programme et à l'achat du terrain. Lorsque de tels versements ont été effectués, les parts ou actions ne peuvent être cédées volontairement avant la conclusion du contrat de promotion immobilière ou avant l'approbation de l'écrit susvisé, si ce n'est entre associés.

Article 11 - Constitution des groupes de parts

Les parts sont réparties en groupes numérotés de 1 à 6.

À chacun de ces groupes est affecté le lot portant le même numéro de l'état descriptif de division de l'immeuble que la société a pour objet de construire.

Le tableau ci-après dressé en fin des présentes établit la composition des groupes de parts et l'affectation à chacun d'eux des lots de l'état descriptif de division visé à l'article 17 ci-après.

Le nombre des parts composant chaque groupe est fixé proportionnellement à la valeur du lot auquel ce dernier donne vocation par rapport à la valeur de l'ensemble des lots appréciée au jour de l'établissement des groupes de parts, en fonction de leur consistance, leur superficie, leur situation et leurs possibilités d'utilisation ; ces critères doivent être respectés lors de la création de groupes de parts ou de changement dans leur composition.

Les groupes de parts sont, en principe, indivisibles. Leur composition ne saurait être remaniée qu'à la suite d'une modification des plans de construction de l'immeuble, de la division d'un lot ou du rattachement à un local d'une partie d'un local contigu.

En cas d'addition de constructions avec parties privatives nouvelles, les parts créées, conformément à l'article 8 ci-dessus, seront constituées en groupes de parts nouveaux, auxquels seront affectés les lots supplémentaires créés.

Toute réduction de constructions avec suppression de parties privatives entraînera, en même temps que la réduction du capital prévue à l'article 8 ci-dessus, l'annulation des groupes de parts auxquels étaient affectés les lots supprimés.

Toute modification de l'état descriptif de division, de la composition des groupes de parts et de leur affectation aux lots doit être adoptée par l'assemblée générale extraordinaire des associés et recueillir l'accord de tous les associés concernés par la modification et selon les modalités établies à l'article 71 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955.

Toutefois, il peut être procédé, avec le seul accord des associés concernés et de la gérance, à la modification des groupes de parts et de l'état descriptif de division entraînée, savoir :

1° Par la division d'un lot ; dans ce cas, les parts d'intérêt constituant le groupe correspondant sont réparties en autant de groupes qu'il y a de nouveaux lots créés ;

2° Par l'adjonction à un local d'une partie retranchée à un local contigu ; dans ce cas, les parts prélevées sur un groupe sont obligatoirement ajoutées à l'autre, de telle manière qu'il n'en résulte aucune modification dans la composition des groupes de parts appartenant aux autres associés ; ce changement entraîne la constitution de deux nouveaux groupes ; de plus, il nécessite une cession de parts, lorsque les groupes concernés n'appartiennent pas au même associé.

Article 12 - Droit des groupes de parts

Chaque propriétaire de groupe de parts a, sur son groupe de parts les droits suivants :

- **le droit à l'attribution en jouissance**, après leur achèvement, du ou des lots affectés à son groupe de parts ;
- **le droit à l'attribution en propriété** du ou des lots affectés à son groupe de parts dans le cadre d'un partage total de l'actif net social.

Les associés s'interdisent expressément pendant toute la durée de la Société de demander un partage partiel de celle-ci qui aurait pour conséquence la mise en place d'un régime mixte, à l'exception des établissements bancaires et financiers devenus associés de la société en raison de la mise en œuvre de leur garantie contre un associé (nantissement des parts), qui pourront demander un tel partage partiel pour les leurs seules parts.

Cette obligation s'explique et se justifie par le fort caractère intuitu personae de la société.

Article 13 - Cession de parts

I. - Dispositions générales

A. - Les cessions des parts, quel que soit la qualité du cessionnaire, sont soumises à l'agrément de l'assemblée générale des associés statuant à **l'unanimité**, dans les conditions du code civil, du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 et des présents statuts. Le projet de cession est notifié, avec la demande d'agrément, à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le mois de celle-ci la gérance statut sur la demande d'agrément.

L'agrément des cessions est subordonné au versement et, le cas échéant, au bon encaissement par le cédant des sommes qu'il pourrait devoir à la société à quelque titre que ce soit.

L'agrément peut également être donné par la gérance lors de son intervention à l'acte de cession de parts, notarié ou sous seing privé.

Si le cessionnaire est agréé, le projet de cession doit être régularisé dans un délai de trois mois. Si le cédant laisse passer ce délai, il est réputé avoir renoncé à la cession.

Si le cessionnaire est refusé par l'assemblée générale des associés, les associés se portent acquéreurs des parts ; si plusieurs d'entre eux décident d'acquérir des parts, ils sont réputés acquéreurs à proportion des parts qu'ils détenaient antérieurement; si aucun associé ne se porte acquéreur, la société peut faire acquérir tout ou partie des parts par un tiers ou les acquérir elle-même en vue de leur annulation. Les offres d'achat sont notifiées au cédant par le gérance par lettre recommandée avec avis de réception indiquant les noms des acquéreurs proposés ou l'offre de rachat par la société ainsi que le prix offert. En cas de contestation sur le

prix, celui-ci est fixé conformément à l'article 1843-4 du Code civil, sans préjudice du droit pour le cédant de conserver ces parts.

Si aucune offre d'achat n'est faite au cédant dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications faite par lui à la société et à ses coassociés en vue de l'agrément du cessionnaire, l'agrément est réputé acquis à moins que ces coassociés ne décident, dans le même délai, la dissolution de la société; le cédant peut toutefois rendre caduque la décision en faisant connaitre dans le mois de la décision, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la société qu'il renonce à la cession projetée.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les cas de cession, à titre gratuit ou onéreux, même à celle qui aurait lieu par adjudication publique en vertu d'une décision judiciaire ou autrement et notamment à celle faite dans les conditions prévues à l'article 20 ci-après.

B. - Sous réserve, s'il y a lieu, de l'agrément visé au I du présent article, la cession de parts sera réalisée par acte sous seing privé ou par acte notarié.

La cession sera opposable à la société soit par son acceptation par la gérance dans un acte authentique, soit par sa signification faite à la société par acte d'huissier, par application de l'article 1690 du Code civil

La cession ne sera opposable aux tiers qu'après accomplissement des formalités de publicité prévues à l'article 52 du décret du 3 juillet 1978, dont le cédant ou le cessionnaire devra faire son affaire personnelle.

C. - Le cessionnaire n'est tenu des dettes du cédant à l'égard de la société à la date de la cession que dans la mesure où cela résulte des obligations figurant dans l'acte de cession ou ses annexes.

Le cédant n'est dégagé de ses obligations à l'égard de la société que dans la mesure où celle-ci y a expressément consenti.

II. - Dispositions applicables jusqu'à l'achèvement de l'immeuble social

Jusqu'à l'achèvement de l'immeuble social, le contrat de cession de parts doit préciser obligatoirement :

a) le nombre de parts cédées, la désignation du ou des lots auxquels les droits cédés donnent vocation, leur consistance telle qu'elle résulte des plans, coupes et élévations, avec les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces et des dégagements, et s'il y a lieu, la désignation sommaire de l'ensemble immobilier dont dépendent les locaux, à la jouissance ou à la propriété desquels les droits cédés donnent vocation. Le contrat doit préciser, au besoin par une annexe, les éléments d'équipement auxquels les droits cédés donnent vocation ;

b) le prix à payer au cédant, tant pour la cession des parts que pour le remboursement des sommes qu'il a déjà versées à la société ;

c) Les versements qui restent à faire à la société pour achever l'immeuble ou la fraction d'immeuble auquel les parts cédées donnent vocation à la date de la cession, avec une attestation de la société indiquant les montants des appels de fonds déjà faits, des sommes versées par le cédant, de celles qui restent dues par le cédant sur les appels faits, et des appels de fonds restant à faire.

Le contrat doit comprendre en annexe les documents indiqués ci-dessous. Il peut se borner à y faire référence si lesdits documents sont déposés au rang des minutes d'un notaire :

- les statuts de la société ;
- l'état descriptif de division et le règlement sus-énoncés ;
- une note énonçant les caractéristiques techniques du ou des lots cédés, ainsi que des immeubles ou parties d'immeubles dans lesquels ce ou ces lots se trouvent ; cette note peut être constituée par le devis descriptif servant de base aux marchés ou par une description suffisamment détaillée ; la note doit faire apparaître les caractéristiques des équipements extérieurs ou intérieurs ainsi que des divers réseaux ou voies desservant le ou les lots cédés.

III. - Contrat préliminaire de cession de parts

La cession de parts peut être précédée d'un contrat préliminaire, dans les conditions prévues à l'article L. 212-11 et aux articles R. 212-14 et R. 212-15 du Code de la construction et de l'habitation.

Toute autre promesse d'achat ou de cession de parts est nulle.

I. - La cession de parts peut être précédée d'un contrat préliminaire établi par écrit, dont un exemplaire doit être remis au cessionnaire avant tout dépôt de fonds de garantie.

Ce contrat préliminaire doit comporter toutes indications relatives à la constitution de la société, à la consistance et aux conditions techniques d'exécution des travaux et aux conditions financières de l'opération.

Outre les dispositions de l'article L. 212-11 et de l'article R. 212-15 du Code de la construction et de l'habitation qu'il doit obligatoirement reproduire, le contrat préliminaire doit préciser :

a) le nombre de parts à céder, la désignation du lot auquel les droits à céder donnent vocation et la surface habitable approximative de l'immeuble ou de la partie d'immeuble constituant ce lot. Le nombre de pièces principales et l'énumération des pièces de services, dépendances et dégagements ;

b) la date à laquelle la cession pourra être conclue ;

c) le prix de cession des droits sociaux et le montant prévisionnel des appels de fonds correspondant aux droits sociaux à céder ;

II. - Le dépôt de garantie qui peut être exigé en contrepartie du contrat préliminaire de cession de parts ne doit pas excéder :

- cinq pour cent du prix de cession et du montant prévisionnel des appels de fonds correspondant aux droits sociaux à céder, si le délai de réalisation de la cession n'excède pas un an ;
- deux pour cent, si ce délai n'excède pas deux ans.

Aucun dépôt ne peut être exigé si le délai excède deux ans.

En vertu de l'article L. 212-11 du Code de la construction et de l'habitation, le dépôt de garantie doit être effectué à un compte spécial ouvert au nom du réservataire dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet ou chez un notaire. Les fonds déposés en garantie sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de cession. Ils sont restitués au déposant dans les conditions indiquées ci-dessous dans le paragraphe IV.

III. - L'associé cédant doit notifier au cessionnaire le projet d'acte de cession au moins un mois avant la date de la signature de cet acte, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

IV. - Le dépôt de garantie est restitué au déposant, sans retenue ni pénalité, dans l'un ou l'autre des cas ci-dessous (CCH, art. R. 212-15) :

a) si le contrat de cession n'est pas conclu du fait du cédant dans le délai prévu au contrat préliminaire ;

b) si le prix de cession et le montant des appels de fonds correspondant aux droits sociaux à céder excèdent de plus de dix pour cent le prix prévisionnel fixé dans le contrat préliminaire. Il en est ainsi quelles que soient les causes de cette augmentation ;

c) si l'un des éléments d'équipement prévus au contrat préliminaire ne doit pas être réalisé ;

d) si l'immeuble ou la partie d'immeuble auquel donnent vocation les droits sociaux ayant fait l'objet du contrat présente dans sa consistance ou dans la qualité des ouvrages prévus une réduction de valeur supérieure à dix pour cent.

Ce déposant notifie sa demande de remboursement au cédant et au dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sous réserve de la justification par le déposant de son droit à restitution, le remboursement intervient dans le délai maximum de trois mois à dater de la réception de cette demande.

V. - Est nulle toute promesse d'achat ou de cession de parts autre que le contrat préliminaire ci-dessus réglementé.

Article 13 bis - indivisibilité des parts - démembrement des parts

Indivision

Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis de parts sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la Société par l'un d'entre eux ou par un mandataire commun choisi parmi les autres associés ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande de la partie la plus diligente.

Démembrement

Lorsque des parts sociales font l'objet d'un démembrement (usufruit d'une part, nue-propriété d'autre part), le droit de vote appartient à l'usufruitier pour toutes les décisions ordinaires et les décisions extraordinaires modificatives des statuts ayant pour objet :

L'agrément d'un associé.

L'affectation et la répartition des résultats.

L'augmentation et la réduction du capital.

Les modifications du pacte social touchant aux droits d'usufruit grevant des parts sociales.

La prorogation ou la dissolution de la société.

Le droit de vote.

La révocation d'un gérant.

Ainsi que pour toute décision ayant pour conséquence directe ou indirecte d'augmenter les engagements directs ou indirects d'usufruitiers de parts sociales.

En outre, s'agissant de la décision en assemblée générale extraordinaire devant autoriser expressément :

- la vente des biens mobiliers et ou immobiliers composant tout ou partie de l'actif social de la société,

- la constitution d'hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens de la société, ou la délégation de ces pouvoirs à toute personne,

- le partage total ou partiel de la Société.

Le droit de vote, en cas de démembrement (usufruit d'une part, nue-propriété d'autre part) appartiendra à l'usufruitier.

Il en sera de même pour la décision en assemblée générale extraordinaire qui devra décider du remploi des fonds provenant de la vente de tout ou partie de l'actif social.

Le nu-propriétaire sera également convoqué mais ne pourra que prendre part aux discussions, son avis étant consigné sur le procès-verbal de l'assemblée.

L'article 8 du Code général des impôts conduit à imposer l'usufruitier des parts d'une société de personnes à raison de la quote-part des résultats correspondant à ses droits sur les bénéfices. En outre, il est dès à présent stipulé que l'usufruitier, et non le nu-propriétaire, bénéficiera du droit d'imputation des pertes pouvant être subies par la société et supportera, le cas échéant, l'imposition des plus-values de cession d'éléments d'actif immobilisé.

Article 14 - Responsabilité des associés

1° Dans leurs rapports respectifs, les associés seront tenus des dettes et engagements sociaux, chacun dans la proportion du nombre de parts sociales qu'il possède.

2° Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés seront tenus des dettes et engagements sociaux, à proportion du nombre de parts qu'ils possèdent à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.

3° Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la société.

Article 15 - Décès, Incapacité d'un associé

La société n'est pas dissoute par le décès de l'un ou de plusieurs des associés ; elle continue entre le ou les associés survivants et les héritiers ou

représentants du ou des associés prédécédés, sous réserve de la procédure d'agrément prévue aux présents statuts.

Lesdits héritiers, ayants droit ou représentants, doivent justifier de leur qualité héréditaire dans les trois mois du décès par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, faute de quoi et jusqu'à production des pièces justificatives, la gérance peut, si bon lui semble, suspendre l'exercice des droits attachés aux parts que de l'associé décédé.

De même, l'incapacité civile, la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire, ou la faillite personnelle de l'un ou plusieurs des associés ne mettent pas fin à la société.

En aucun cas, les héritiers, représentants, créanciers, ayants cause ou ayants droit d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens, documents ou valeurs de la société, en demander la licitation ou le partage, autre que le partage partiel en cas de retrait, dans les conditions prévues aux présents statuts, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des associés ou de la gérance.

Article 16 - Comptes Courants d'associés

Les associés peuvent laisser ou mettre à la disposition de la société toutes sommes dont celle-ci pourrait avoir besoin. Le montant desdites sommes, les conditions de leur retrait et de leur rémunération sont fixées par décision collective des associés.

III – Rénovation / construction de l'immeuble social. Financement

Article 17 – Rénovation - Construction

La rénovation de l'immeuble social et la construction de l’annexe seront exécutées selon les règles de l'art.

Les travaux ne pourront commencer avant qu'aient été approuvés par l'assemblée générales extraordinaire des associés :

- les plans et devis descriptifs et estimatifs de la rénovation et de la construction
- l'état descriptif de division de l'immeuble qui devra être établi conformément aux dispositions de l'article 71 du décret du 14 octobre 1965
- le règlement prévu de l'article L212-2 du Code de la Construction et de l'Habitation
- la constitution des groupes de parts et leur affectation aux différents lots devant composer l'immeuble social.

Article 18 - Modalités de financement

Les dépenses entraînées par l'opération de rénovation / construction seront financées au moyen :

- des apports en espèces servant à former le capital social ;
- et des appels de fonds auxquels les associés seront tenus de souscrire, ainsi qu'il est dit à l'article 19

Toutefois, afin de diminuer l'effort financier des associés, la société pourra contracter, auprès de tous établissements de crédit, les emprunts qui seront jugés utiles par la gérance.

Ces emprunts pourront être contractés en considération seulement de la construction de certains locaux déterminés, et la société pourra aussi obtenir des tiers, tout crédit de démarrage et de relais nécessaires pour assurer la continuité du paiement des travaux dans l'attente des versements à provenir des emprunts ou des engagements des associés.

Les associés qui désireraient recevoir leur attribution sans avoir à se charger d'une part d'emprunt seront tenus d'effectuer dans la caisse sociale, aux époques qui seront convenues avec la gérance, des versements correspondant à cette part d'emprunt.

La gérance fixera le mode, les époques et l'importance des versements, au titre tant de la libération du capital que des appels de fonds, en fonction des échéances que la société aura à couvrir.

Ces interdictions ne feront pas obstacle au versement par les associés souscripteurs du capital initial des sommes nécessaires au paiement des études techniques et financières du programme et à l'achat du terrain.

Article 19 - Appels de fonds

Tout associé est tenu de contribuer, en proportion de ses droits dans le capital, aux appels de fonds nécessités par l'acquisition, la rénovation, la construction ou l'aménagement de l'immeuble social, conformément à l'article L. 212-3 du Code de la construction et de l'habitation (ces appels de fonds constituant la seule ressource de la société après utilisation des apports).

Si la construction de l'immeuble social est réalisée par tranches successives, les appels de fonds nécessaires pour la réalisation de chaque tranche de construction seront répartis entre les seuls associés ayant vocation aux locaux compris dans le cadre de chacune desdites tranches conformément aux dispositions de l'article L. 214-1 du code précité.

Dans le cas où la société obtiendrait des prêts destinés au financement spécifique de la construction d'une catégorie de locaux, le montant de ces prêts viendra en diminution des appels de fonds à la charge des associés ayant vocation à ces locaux et ce, dans les proportions indiquées par les organismes prêteurs. Par contre, les bénéficiaires supporteront, dans les mêmes proportions, le remboursement de ces prêts et le paiement de tous intérêts, commissions, accessoires et frais de toute nature. Les sommes dues pourront faire l'objet d'appels de fonds au sens du présent article.

Les sommes provenant des appels de fonds visés au présent article seront portées au bilan de la société sous la rubrique "apports non capitalisés" ; elles seront identifiées dans les livres de la société sous une rubrique spéciale correspondant à chaque groupe de parts auxquels elles seront indissociablement liées quels qu'en soient les propriétaires successifs.

L'assemblée générale extraordinaire peut décider l'incorporation au capital des sommes portées dans les livres de la société, au titre des versements d'appels de fonds.

Cette augmentation de capital ne doit absolument pas modifier la part que représente, dans le capital, chaque groupe de parts ; elle a lieu par voie d'élévation de la valeur nominale de la part.

À défaut par un associé d'effectuer à l'échéance un versement exigible, l'intérêt courra de plein droit au profit de la société, au taux des avances sur titres de la Banque de France à compter de la date d'exigibilité et sans mise en demeure préalable.

Dans le cas où une répartition lésionnaire des parts au sein des groupes de parts ouvrirait le recours d'associés, les uns à l'égard des autres, dans les conditions prévues à l'article L. 212-5 du Code de la construction et de l'habitation, les associés concernés n'en seraient pas moins tenus aux appels de fonds à l'égard de la société dans la proportion de leurs droits dans le capital social.

En application de l'article L. 212-7 du code précité, la gérance est autorisée à constituer la société caution hypothécaire à la garantie des emprunts contractés par les associés pour leur permettre de satisfaire aux appels de fonds (sur les limites du cautionnement hypothécaire, V. Fasc. précédent).

L'engagement de la société, dans ce cas, est et doit rester strictement limité aux fractions divises et indivises d'immeuble auxquelles le bénéficiaire du crédit à vocation en propriété, en vertu des groupes de parts qu'il possède. Ce cautionnement est un cautionnement réel, la société ne peut s'engager personnellement.

La saisie du gage vaut retrait de l'associé titulaire des droits sociaux correspondant aux biens saisis et ne peut être effectuée que lorsque sont réunies les conditions auxquelles un tel retrait est subordonné (après achèvement de l'immeuble).

Article 20 - Défaillance d'un associé

Si un associé ne contribue pas, proportionnellement à ses droits dans le capital, aux appels de fonds nécessités par la construction de l'immeuble social, il ne peut prétendre ni à entrer en jouissance de la fraction de l'immeuble à laquelle il a vocation, ni à obtenir l'attribution en propriété de ladite fraction (CCH, art. L. 212-4, al. 1er) ; de plus, un mois après une mise en demeure par acte extrajudiciaire restée sans effet, la mise en vente publique de ses parts d'intérêt peut être autorisée par l'assemblée générale.

Celle-ci, convoquée par la gérance, ou, en cas d'inaction de celle-ci, par tout associé, décide la mise en vente et fixe la mise à prix ; elle statue, sur première convocation à la majorité des deux tiers du capital social et sur deuxième convocation à la majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés ; pour le calcul de ces majorités (CCH, art. L. 212-4, al. 2). Il n'est pas tenu compte des parts détenues par les associés à l'encontre desquels la mise en vente est à l'ordre du jour de l'assemblée.

Cette mise en vente est notifiée à tous les associés, y compris l'associé défaillant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et publiée dans un des journaux d'annonces légales du lieu du siège social. Si l'associé défaillant est titulaire de plusieurs groupes de droits sociaux donnant vocation à des parties différentes de l'immeuble, chacun d'eux peut être mis en vente séparément (CCH, art. L. 212-4, al. 4).

La notification et l'insertion légales doivent indiquer les conditions de vente publique : montant de la mise à prix, nom et adresse de la personne chargée de rédiger le cahier des charges et de procéder à la vente, lieu, jour et heure de la vente, formalité requise pour enchérir.

La vente peut avoir lieu dix jours après l'envoi de cette lettre recommandée. Il y est procédé en une seule fois (l'associé ne peut pas vendre séparément chacune des parts appartenant au même groupe), pour le compte et aux risques de l'associé défaillant, et, faute d'acquéreur au prix fixé par l'assemblée générale, la mise à prix peut être baissée indéfiniment.

Par le fait de l'adjudication, l'associé défaillant se trouve dépossédé de ses parts d'intérêt et, si besoin est, son expulsion peut être décidée par simple ordonnance de référé.

Le produit de l'adjudication (attribution d’un bien lors d’une mise aux enchères) est affecté par privilège au paiement des sommes dont est redevable, à l'égard de la société, l'associé défaillant, qui reste tenu des appels de fonds mis en recouvrement, antérieurement à la vente. Ce privilège l'emporte sur toutes les sûretés réelles conventionnelles grevant les droits sociaux du défaillant. Si des nantissements ont été constitués sur les parts vendues, le droit de rétention des créanciers nantis n'est opposable ni à la société ni à l'adjudicataire des parts (CCH, art. L. 212-4, al. 5).

Jusqu'à la vente des droits sociaux de l'associé défaillant, les autres associés sont tenus de répondre aux appels de fonds faits par la société aux lieu et place de l'associé défaillant et au prorata de leurs droits sociaux.

Article 21 – Nantissement

Les parts sociales peuvent faire l'objet d'un nantissement constaté par acte authentique ou sous seing privé.

Il n'est opposable à la société qu'après signification ou acceptation dans un acte authentique. Il donne lieu, pour son opposabilité aux tiers et la détermination du rang de la sûreté, aux formalités de publicité prévues aux articles 53 à 57 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978.

Tout associé doit solliciter le consentement unanime des associés à un nantissement projeté.

À cet effet, il notifie à la société, par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le projet de nantissement comportant l'identité du créancier.

La gérance fait connaître son consentement ou son refus dans le délai de quinze jours à compter de la notification précitée. À défaut de réponse dans le délai d'un mois de la notification faite au gérant, le consentement au projet de nantissement sera réputé acquis.

Le consentement de la société, qu'il soit exprès ou tacite, emporte agrément de l'adjudicataire en cas de réalisation forcée des parts dans les conditions de l'article 1867 du Code civil et sous réserve des droits de substitution donnés par ce texte aux associés.

Le défaut de consentement, que celui-ci ait été refusé ou qu'il n'ait pas été sollicité, ne fait pas obstacle au nantissement. Toutefois, dans ce cas, la réalisation forcée des parts ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article 1868 du Code civil.

IV - Jouissance. Gestion et entretien de l'immeuble

Article 22 – Jouissance

Une fois achevée la rénovation de l'immeuble social, et éventuellement la construction de l’annexe, chaque associé entrera en jouissance du ou des lots auxquels il a vocation, en vertu de l'article 12 ci-dessus. Cette jouissance s'exercera dans le respect de toutes les règles posées par le règlement visé à l'article 17 ci-dessus,

Ce règlement est destiné, s'il y a lieu, à servir de règlement de copropriété, dès qu'un seul lot de l'immeuble cessera d'appartenir à la société ; jusque-là, la gérance remplira les fonctions dévolues au syndic par le règlement.

La société ne sera pas régie par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (la société étant propriétaire de la totalité de l'immeuble social) tant qu'un partage total (dissolution de la société) ou partiel (retrait anticipé d'un associé) de l'immeuble social ne sera pas intervenu. Le règlement de jouissance ne concernera que l'organisation de la gestion collective de l'immeuble durant la vie de la société et deviendra le règlement de copropriété dès la première attribution en propriété.

Il en résulte que ne seront pas applicables, pendant la vie sociale, les dispositions du règlement concernant le syndicat et l'assemblée de copropriétaires, leurs compétences étant respectivement exercées par les organes de gestion et les assemblées d'associés.

Article 23 - Paiement des charges

Les associés sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, dans les conditions fixées par le règlement. Les dispositions de l'article 20 ci-dessus sont applicables à l'associé qui ne s'acquitte pas des charges lui incombant.

La participation des associés aux charges est susceptible toutefois de subir des modifications dans le cas prévu par l'article L. 212-6 du Code de la construction et de l'habitation.

Article 24 - Point de départ de la contribution aux charges

La terminaison des travaux incombant à la société est constatée par un procès-verbal dressé par l'architecte ayant eu une mission de suivi d'exécution des travaux desdits travaux et en présence de la gérance ou de ses délégués.

Ce procès-verbal de terminaison est notifié à chaque associé par lettre recommandée avec accusé de réception. Une copie certifiée par la gérance en est jointe à la notification.

Toutes les charges de la société, sans aucune exception, qui auront couru du jour de la formation de la société au jour de la délivrance du procès-verbal de finition, sont assimilées aux dépenses de construction et font masse avec elles.

Toutefois, les frais, agios et intérêts des emprunts sont, à titre de charge du droit de jouissance, supportés par les associés ayant vocation à l'attribution des locaux pour lesquels ces emprunts ont été contractés.

Le point de départ de la participation de chacun aux charges visées à l'article précédent est fixé au jour du procès-verbal de finition précité.

À partir de ce jour, l'associé est conventionnellement considéré comme étant en possession de son droit de jouissance et ce, bien que du fait des travaux et aménagements à faire par lui-même, s'il en existe, le local ne soit pas encore effectivement habitable.

La gérance pourra toujours autoriser les associés à occuper les locaux avant l'établissement du procès-verbal de finition. Les associés qui useraient de cette autorisation auraient alors à supporter seuls, jusqu'au jour dudit procès-verbal, les charges communes occasionnées par leur occupation anticipée.

Les associés prendront, dans le cas contraire, les locaux à la jouissance desquels ils auront vocation dans l'état où ils se trouveront lors de la terminaison des travaux incombant à la société, à la charge par eux de satisfaire, à leurs frais, risques et périls, à l'obligation qu'ils pourront avoir pris d'exécuter personnellement certains travaux ou aménagements.

Ils ne pourront exiger de la société l'exécution d'aucun travail, ni aucune fourniture quelconque non prévus au devis approuvé par l'assemblée générale extraordinaire des associés.

V - Administration de la société

Article 25 - Désignation et pouvoirs du ou des gérants

I. - La société est administrée par cinq gérants, choisis ou non parmi les associés, nommés par l'assemblée générale ordinaire.

L'article 1846, alinéa 1er du Code civil dispose, en effet, que "la société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts soit par un acte distinct, soit par une décision des associés". Il s'agira, le plus souvent, en ce dernier cas, comme dans la formule proposée, d'une décision du consentement de tous les associés, exprimée dans un acte en application de l'article 1854 du Code civil.

La désignation du ou des gérants fait l'objet d'une décision collective des associés réunis en assemblée générale ordinaire.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, la décision de nomination indique le nom de ses représentants légaux ou statutaires. Leur changement emporte rectification de la décision de nomination et doit être publié comme la décision elle-même. Les représentants légaux ou statutaires peuvent se faire représenter auprès de la société par toute personne spécialement habilitée à cet effet.

II. - Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent à deux les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

D'une façon générale, le ou les gérants représentent la société vis-à-vis des tiers et de toutes administrations ainsi qu'en justice, dans toutes les circonstances, en tant que personne morale et dans les limites de son objet.

III. - Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir les actes rentrant dans l'objet social que demande l'intérêt social, sous réserve de ce qui est dit ci-après.

Le gérant a spécialement pouvoirs pour :

- faire toutes études concernant la réalisation de l'objet social, faire dresser tous plans et devis de rénovation/construction qu'il soumet à l'assemblée générale ; déposer toutes demandes de permis de construire et autres autorisations administratives ;
- acquérir le terrain et faire édifier sur celui-ci un immeuble selon les prévisions de l'objet social et les plans et devis approuvés par l'assemblée générale (dans le respect des dispositions des articles L. 212-10 et R. 213-13 du Code de la construction et de l'habitation) ; passer tous actes à cet effet ;
- procéder aux appels de fonds mentionnés à l'article 19 ci-dessus et en déterminer les modalités ; engager toute procédure en vue de leur recouvrement ; provoquer la mise en vente publique des droits sociaux de l'associé défaillant et en poursuivre l'exécution ;
- statuer sur toutes propositions à soumettre à l'assemblée générale des associés ; arrêter l'ordre du jour ; faire les convocations ;
- délivrer toutes copies ou extraits, destinés à faire foi en justice, des statuts, de leur modification, de toutes assemblées, et d'une façon générale de tous documents sociaux ;
- administrer les biens sociaux dans les conditions prévues par le règlement visé à l'article 22 ci-dessus.

Au surplus, il est ici précisé que :

- Toute décision portant sur des montants supérieurs à DIX MILLE EUROS (10 000.00 EUR) nécessite l'accord préalable d'au moins **deux gérants**.
- Toute décision portant sur des montants supérieurs à CINQUANTE MILLE EUROS (50 000,00 EUR) nécessite l'accord préalable d'au moins **trois gérants**.

Par ailleurs, les conditions d'obtention de toute ouverture de crédit ou de tout prêt sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée générale ; la constitution de toute hypothèque sur l'immeuble social est subordonnée à un pouvoir spécial donné au gérant par l'assemblée générale.

Une fois achevées les opérations de construction, les pouvoirs du gérant ne pourront, dans la mesure où ils sont susceptibles d'engager financièrement la société, être exercés que dans la limite du budget annuel voté par l'assemblée (lequel sera de plein droit reconduit jusqu'au vote d'un nouveau budget) ou avec l'autorisation de ladite assemblée.

Une telle autorisation n'est pas nécessaire lorsqu'il s'agit d'être défendeur à une action en justice ou lorsqu'il s'agit d'intenter une action pour le recouvrement des appels de fonds ou sommes dues à la société, même par voie d'exécution forcée, ou lorsqu'il s'agit d'une demande qui relève des pouvoirs du juge des référés. En outre, le ou les gérants ont qualité pour prendre seuls toutes mesures conservatoires, sauf à en référer s'il y a lieu à la plus prochaine assemblée.

En cas d'urgence, le gérant pourra prendre toutes mesures exceptionnelles, juridiques ou matérielles, qui s'avéreraient nécessaires.

S'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément les pouvoirs ci-dessus, sauf le droit qui appartient à chacun d'eux de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue.

Article 26 - Exercice des fonctions du gérant

Le ou les gérants devront consacrer à l'exercice de leurs mandats tout le temps nécessaire à la bonne marche des affaires sociales, sans qu'il leur soit interdit de s'occuper d'autres affaires, même similaires, et de s'y intéresser.

Le ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité personnelle et dans les limites de leurs pouvoirs propres, déléguer à telle personne de leur choix le pouvoir d'accomplir au nom de la société une ou plusieurs opérations déterminées.

Le ou les gérants pourront se démettre de leurs fonctions, sous réserve de respecter un préavis de six mois adressé à chacun des associés, par lettre recommandée simple. Cette formalité ne sera pas nécessaire si le gérant

démissionnaire avise de son intention le président du Conseil de surveillance et reste en fonction jusqu'à la réunion de l'assemblée générale. Il peut également être mis fin avant son terme au mandat du gérant par une décision de l'assemblée générale ; la révocation du gérant, s'il est associé, ne lui ouvre pas droit à retrait de la société ; mais le gérant révoqué sans motif légitime a droit à des dommages-intérêts.

Sa responsabilité s'apprécie, quant à ces opérations, conformément à l'article 1831-1 du Code civil reproduit à l'article L. 221-1 du Code de la construction et de l'habitation.

Il est, à cet égard, garant de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître d'ouvrage (la société).

Il est notamment tenu des obligations relevant des articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3 du Code civil.

Le ou les gérants pourront recevoir une rémunération fixe ou variable, dont le montant et les conditions seront arrêtés par l'assemblée générale des associés, dans le respect, s'il y a lieu, de la réglementation applicable, et qui sera portée au compte des frais généraux.

Le ou les gérants ne contractent en cette qualité et à raison de leur gestion aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société et ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Ils sont responsables individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l'égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la répartition du dommage (C. civ., art. 1850).

Article 27 - Décès, incapacité ou démission d'un gérant

En cas de décès, d'incapacité légale ou de démission du gérant ou de l'un d'eux, s'ils sont plusieurs, les associés seront d'urgence convoqués en assemblée ou consultés par correspondance à la diligence des gérants demeurés en fonction, ou, à défaut, d'un des associés, à l'effet de pourvoir à son remplacement.

Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire chargé de réunir les associés en vue de nommer un ou plusieurs gérants, conformément à l'article 1846 alinéa 5 du Code civil.

VI - Assemblées générales

Article 28 - Dispositions communes aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires

Ces décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus à la gérance sont prises par les associés en assemblées. Elles peuvent encore résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

Les statuts peuvent également prévoir la possibilité d'une consultation écrite en application de l'article 1853 du Code civil. Toutefois la consultation des associés en assemblée est dans l'esprit des sociétés d'attribution ; elle est d'ailleurs expressément prévue par un certain nombre de dispositions qui leur sont propres : articles L. 212-4, L. 212-6, L. 212-9, L. 212-10, R. 212-2, R. 212-3 et R. 212-13 du Code de la construction et de l'habitation.

Une assemblée générale des associés est convoquée tous les ans par la gérance (ou bien : au moins une fois par semestre tant que la construction de l'immeuble social n'est pas achevée et ensuite, au moins une fois par an).

La première assemblée doit être tenue au plus tard six mois après la constitution de la société.

Il peut être convoqué extraordinairement d'autres assemblées, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, soit à l'initiative de la gérance, soit à la demande d'associés représentant le quart au moins du capital social.

Les convocations sont faites par la gérance dans les conditions des articles 40 à 41 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.

Dans le cas où la société se trouverait dépourvue de gérant, l'assemblée pourra être valablement convoquée par le Président du conseil de surveillance ou, à défaut, par l'un quelconque des associés.

L'assemblée se tiendra au lieu désigné par la convocation.

Tout associé a le droit de s'y présenter ou de s'y faire représenter par un autre associé porteur d'un pouvoir. Il est spécifiquement prévu que chaque foyer ne pourra détenir qu'un seul pouvoir.

La convocation doit mentionner les questions portées à l'ordre du jour (l'assemblée ne pourra porter sur aucun autre objet que ceux visés à l'ordre du jour), comme il est dit à l'article 40 du décret précité.

À la lettre de convocation sont joints le texte des projets de résolution, le ou les rapports établis pour être présentés à l'assemblée générale, ainsi que, s'il y a lieu, tous autres documents nécessaires à l'information des associés

La formule est reprise par l'article 41 du décret du 3 juillet 1978 applicable aux sociétés civiles en général lorsque l'ordre du jour porte sur la reddition des comptes. Il est proposé de la généraliser.

Tous ces documents sont tenus à la disposition des associés au siège social où ils peuvent en prendre connaissance ou copie.

L'assemblée est présidée par l'un des cinq gérants.

L'assemblée désigne parmi les associés présents un ou plusieurs scrutateurs ; elle désigne éventuellement un secrétaire de séance qui pourra être pris en dehors de ses membres ; les scrutateurs et le secrétaire constituent le bureau de l'assemblée.

Il est tenu une feuille de présence signée par les associés présents ou leurs représentants ; la feuille de présence est certifiée exacte par le président et les membres du bureau.

Les délibérations des assemblées générales sont constatées par des procès-verbaux établis dans les conditions des articles 44 et 45 du décret du 3 juillet 1978, signés par le ou les gérants et, s'il y a lieu, le président de l'assemblée, ainsi que le ou les scrutateurs et s'il y a lieu le secrétaire.

Une copie ordinaire du procès-verbal de l'assemblée sera adressée à chacun des associés par lettre simple.

Chaque foyer dispose d'une seule voix. Toutefois, pour les décisions concernant la gestion ou l'entretien de l'immeuble, les associés disposent du nombre de voix indiqué à l'article 31 ci-après.

Les assemblées générales régulièrement constituées représentent l'universalité des associés. Leurs résolutions obligent même les dissidents, les incapables et les absents.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par le gérant unique ou, s'ils sont plusieurs, par l'un d'entre eux.

Article 29 - Assemblée générale ordinaire

I. - Sous réserve des dispositions du II du présent article, l'assemblée générale ordinaire délibère valablement sur première convocation si les associés présents ou représentés détiennent 4/5ème des parts sociales et sur deuxième convocation quelque soit le nombre des associés présents ou représentés mais seulement sur les questions à l'ordre du jour de la première réunion.

Les décisions de l'assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des 4/5ème des voix des associés présents ou représentés, chaque foyer ne détenant qu'une voix, sous réserve des dispositions de l'article 31 ci-après. En cas de partage, la voix du président s'il est associé, ou s'il ne l'est pas, celle de l'associé présent

détenant par lui-même ou par représentation le plus grand nombre de parts, sera prépondérante.

L'assemblée ordinaire, qui statue annuellement sur les comptes de l'exercice écoulé et approuve le budget prévisionnel annuel, entend le rapport de la gérance ; elle discute, approuve ou rectifie ces comptes et ce budget.

Elle prend toutes décisions concernant la construction, l'administration, la gestion et l'entretien des biens sociaux.

Elle confère toutes autorisations et tous pouvoirs complémentaires à la gérance au cas où, dans les rapports internes, les pouvoirs que celle-ci tient des présents statuts seraient insuffisants.

D'une façon générale et sous réserve des dispositions particulières des présents statuts, l'assemblée ordinaire délibère sur toutes les questions qui relèvent directement ou indirectement de l'objet de la société, de son fonctionnement et de la satisfaction des intérêts de ses membres, sur lesquelles elle est consultée et qui ne relèvent pas de l'article 30 ci-après.

II. - Par exception aux dispositions du I du présent article, doivent être adoptées à la majorité de 4/5ème des voix de tous les associés composant la société, qu'ils soient ou non présents ou représentés à l'assemblée :

- les résolutions ayant pour objet la nomination ou la révocation du ou des gérants (ajouter éventuellement)et des membres du conseil de surveillance) ;
- les résolutions ayant pour objet la réalisation d'améliorations, telles que la transformation d'un ou plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement ou la création de locaux à usage commun ;
- la désignation ou la révocation des membres du conseil de surveillance ;

III. - Par ailleurs, les décisions relatives à la mise en vente forcée des droits sociaux de l'associé défaillant doivent être prises dans les conditions de majorité mentionnées à l'article 20 ci-dessus.

Article 30 - Assemblée générale extraordinaire

Les décisions de l'assemblée générale extraordinaire sont prises valablement à la majorité des 4/5 des voix de tous les associés composant la société, qu'ils soient ou non présents ou représentés à l'assemblée.

L'assemblée générale extraordinaire peut apporter aux présents statuts toutes modifications. Elle peut décider notamment :

- l'augmentation ou la réduction du capital social ;
- la prorogation de la société ;
- sa dissolution.

Elle approuve l'état descriptif de division et le règlement prévu à l'article 17 ci-dessus et adopte la constitution des groupes de parts et leur affectation aux lots.

Article 31 - Décisions concernant la gestion et l'entretien de l'immeuble

À compter de l'achèvement de l'immeuble constaté comme il est dit à l'article 24 ci-dessus, les décisions concernant la gestion et l'entretien de l'immeuble sont prises par l'assemblée des associés votant avec une voix par foyer. Lorsque cette participation n'est mise par le règlement, qu'à la charge de certains d'entre eux, seuls ces associés prennent part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses, le tout par application de l'article L. 212-6 du Code de la construction et de l'habitation.

VII - Conseil de surveillance

Article 32 - Fonctions du conseil de surveillance

Le conseil de surveillance reçoit les comptes rendus que la gérance est tenue de lui présenter sur les résultats des appels à la concurrence et les projets de marchés à passer avec les entrepreneurs pour les travaux de construction. Il reçoit

également les comptes rendus que la gérance est tenue de lui présenter sur sa gestion, aussi souvent que la bonne marche de la société l'exige, et en tout cas, tous les trois mois.

Il vérifie les comptes de la société et peut à toute époque de l'année, opérer toutes vérifications et contrôles qu'il juge opportuns. Il peut se faire assister d'un expert-comptable.

Il peut convoquer l'assemblée générale ; il doit le faire si cette convocation est demandée par des associés représentant le quart au moins du capital social.

Il rend compte à l'assemblée générale.

Il présente à l'assemblée générale, chargée annuellement de statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, un rapport d'ensemble concernant l'exercice en question.

La mission du Conseil de surveillance prend fin à partir de la liquidation définitive des comptes de l'opération de construction constatés par l'assemblée générale ordinaire.

Article 33 - Création du conseil de surveillance

Il est créé un conseil de surveillance composé de deux associés au minimum, désignés annuellement par une assemblée générale ordinaire des associés statuant à une majorité représentant la moitié au moins du capital social.

L'article L. 212-12 du Code de la construction et de l'habitation article étend l'application des articles L. 214-6 à L. 214-9 du même code aux sociétés d'attribution.

La mission du Conseil de surveillance prend fin à partir de de la liquidation définitive des comptes de l'opération de construction constatés par l'assemblée générale ordinaire.

VIII - Registre des associés. Inventaire

Article 34 - Registre des associés

Il est tenu au siège de la société ou, s'il y a lieu, au domicile élu du liquidateur, un registre sur lequel sont portés, en regard de l'indication de chacun des groupes de parts et des locaux auxquels ils donnent vocation, les nom, prénoms, domiciles réels ou élus des associés qui en sont propriétaires ; il est constamment tenu à jour au moyen des indications contenues dans les notifications faites à la société à l'occasion des changements de domicile des associés et des cessions de parts sociales, conformément au décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.

Ce registre est tenu à la disposition de chaque associé qui en fait la demande. Cette obligation subsiste jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du retrait de l'associé ou de la dissolution de la société.

Article 35 - Écritures sociales

Il est tenu une comptabilité régulière et sincère des opérations de la société et établi à la fin de chaque exercice social, par les soins de la gérance, des comptes annuels retraçant la situation de l'actif et du passif de la société, résumée dans un bilan, le tout dans le respect des conditions légales et réglementaires et des usages en vigueur.

L'article 1856 du Code civil dispose que "les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues".

Au cas où la société viendrait à percevoir une indemnité ou des sommes quelconques qui ne seraient pas utilisées pour l'entretien ou l'amélioration des biens sociaux, celles-ci seraient réparties également entre toutes les parts, après prélèvement de toutes réserves que l'assemblée générale fixerait sur la proposition de la gérance.

IX - Résultats Sociaux

Article 36 - Exercice Social

L'exercice social commence le 1er Janvier et finit le 31 Décembre de chaque année. Toutefois, par dérogation, le premier exercice social commencera à compter du jour de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés pour se terminer le 31 décembre 2020.

Les opérations de la période de formation faites pour le compte de la société et reprises par elle seront rattachées à ce premier exercice social.

Article 37 - Documents Comptables

Il est tenu, par les soins de la gérance, une comptabilité régulière et constamment à jour des recettes et dépenses intéressant la société.
A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire, le compte d'exploitation générale, le compte de résultats ainsi que le bilan de la société.

Article 38 - Définition Du Bénéfice Distribuable

Les bénéfices nets sont constitués par les produits nets de l'exercice, sous déduction des frais généraux, et autres charges de la société, en ce compris toutes provisions.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures et augmenté des reports bénéficiaires.

Article 39 - Répartition Du Bénéfice Distribuable

S'il résulte des comptes de l'exercice, tels qu'ils sont approuvés par l'assemblée générale, l'existence d'un bénéfice distribuable, l'assemblée décide soit de le distribuer, soit de le reporter à nouveau, soit de l'inscrire à un ou plusieurs postes de réserve dont elle règle l'affectation et l'emploi.
Les sommes distribuées sont réparties entre les associés au prorata de leurs droits respectifs dans le capital social.

Article 40 - Répartition Des Pertes

Les pertes, s'il en existe, seront supportées par les associés, proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux.

X - Partage partiel. Dissolution. Liquidation. Contestation

Article 41 - Retrait d'un associé

Sauf si les statuts ne prévoient que des attributions en jouissance, tout associé peut, à tout moment, même après dissolution de la société, se retirer de la société s'il a satisfait aux obligations auxquelles il est tenu envers elle, en ce qui concerne les appels de fonds et à la condition d'être associé depuis CINQ (5) ans au moins.

En raison du caractère intuitu personae de la société, il est décidé que le retrait ne pourra jamais donner lieu à l'attribution en toute propriété, au profit de l'associé, à titre de propriété exclusive et particulière, des locaux correspondant à son ou ses groupes de parts et des droits de copropriété qui y sont afférents dans les parties communes.

La demande de retrait est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la gérance ou au liquidateur.

Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter du jour de la réception de la notification ci-dessus prévue par la société, la gérance sera tenue de réunir une assemblée générale devra proposer l'acquisition des parts sociales concernées soit par un associé, soit par un tiers, sous réserve de l'agrément préalable des associés, soit par la Société par voie de réduction de son capital social.

L'associé qui se retire demeure tenu de sa part du passif social existant au jour de son retrait effectif.

Aucun associé exerçant sa faculté de retrait ne pourra prétendre reprendre en nature les apports qu'il aura réalisés à la société.

L'acte de cession devra être régularisé au plus tard dans les TROIS MOIS (3 mois) qui suivent l'assemblée générale.

L'associé retrayant devra avoir perçu le prix de cession des parts le jour de la cession.

En cas de contestation de la valeur des parts propriété du retrayant, la valeur arrêtée par le ou les experts nommés ou commis s'imposera aux parties, à moins que le retrayant ne notifie à la société son intention de ne plus se retirer de la société dans les 15 jours de la notification qui lui sera faite par la gérance de l'avis du ou des experts.

Toutefois, cette faculté de repentir ne sera pas ouverte à l'associé retrayant lorsque le retrait aura été prononcé par une décision judiciaire.

Tout associé ayant renoncé à se retirer de la société ne pourra plus exercer cette faculté avant un nouveau délai de 5 ans du jour de la notification adressée par lui à la société.

A compter de la réception par la société de la lettre recommandée qui lui sera adressée par l'associé souhaitant exercer la faculté de retrait qui lui est laissée, celui-ci ne pourra plus prétendre à quelque distribution de bénéfices que ce soit.

Toute distribution de bénéfices décidée par une assemblée générale postérieure à cette notification ne bénéficiera qu'aux autres associés.

L'associé ayant renoncé à se retirer de la société retrouvera son droit aux dividendes mis en distribution par toute assemblée générale postérieure à la réception de la lettre recommandée dont il est parlé ci-dessus.

Tous les frais, droits, émoluments, honoraires et déboursés, frais de justice ou autres, honoraires d'expertise, frais d'actes d'huissiers ou tous autres frais sans exception ni réserve, engagés pour parvenir au retrait définitif de l'associé en ayant manifesté la volonté seront à la charge exclusive de celui-ci.

Tous impôts de plus-value susceptibles d'être dus à la suite des opérations liées au retrait volontaire ou forcé d'un associé seront supportés exclusivement par ce dernier.

Le retrait est constaté par acte authentique signé par l'associé qui se retire et le ou l'un des gérants.

Le retrait peut avoir lieu même après dissolution de la société. Le rôle et les pouvoirs dévolus à la gérance dans cette opération sont alors exercés par le ou les liquidateurs.

Il est précisé que les attributaires de locaux ayant donné lieu à l'octroi d'un prêt à la construction doivent supporter leur quote-part de passif selon la répartition faite par les organismes prêteurs.

Les frais de toutes sortes, entraînés par cette attribution, sont à la charge de l'attributaire.

L'attributaire est, à compter du retrait, tenu au paiement de la portion des charges communes lui incombant dans des conditions déterminées par le règlement de jouissance qui devient, par l'effet du retrait, le règlement de copropriété. Dès le premier retrait d'un associé, le régime de la copropriété établi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 s'applique puisqu'une copropriété est créée entre le retrayant (possédant sa fraction divise) et la société (possédant le reste des parties privatives de l'immeuble).

Tous pouvoirs sont donnés à l'assemblée générale extraordinaire pour consentir l'attribution des locaux, effectuer la réduction de capital et faire, avec l'associé attributaire, toutes conventions concernant la prise en charge d'une partie du passif social par celui-ci, s'il y a lieu, le tout dans les conditions prévues par l'article L. 212-9 du Code de la construction et de l'habitation.

Article 42 - Dissolution. Liquidation. Partage

La dissolution de la société se produit à l'expiration de sa durée ; elle peut, également, être décidée par anticipation, par l'assemblée générale statuant à la double majorité des deux tiers des associés et des deux tiers des voix.

L'assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés de gérer la société pendant la période de liquidation et de procéder au partage.

La décision de l'assemblée est opposable aux associés non présents ou non représentés, ainsi qu'aux bénéficiaires ou ayants droit de promesse d'attribution, absents ou incapables.

La nomination du ou des liquidateurs met fin aux pouvoirs de la gérance, du conseil de surveillance et de tous mandataires.

Le partage ne peut intervenir qu'après décision définitive sur les comptes de l'opération de construction.

Il est attribué en pleine propriété, à chacun des associés :

- les fractions divises et indivises d'immeubles constituant le ou les lots affectés aux groupes de parts lui appartenant ;
- éventuellement, le droit à tous avantages restant à recevoir, attachés aux lots ainsi attribués.

Le passif social est supporté par chacun des associés indéfiniment et répartis entre eux, proportionnellement au nombre de parts lui appartenant. Toutefois, le montant des emprunts contractés pour la construction est réparti selon les proportions indiquées par les organismes prêteurs.

Dans le cas où la succession d'un associé décédé n'est pas liquidée, les droits et charges propres au défunt sont attribués indivisément au nom de ses ayants droit et cette attribution n'entraîne pas de leur part acceptation de la succession, du legs ou de la donation.

Les associés qui n'ont pas satisfait aux obligations auxquelles ils sont tenus envers la société ne peuvent prétendre à aucune attribution tant qu'ils ne se sont pas acquittés. Dans ce cas, le partage est limité aux associés dont la situation est régulière.

Les droits, frais et honoraires occasionnés par le partage sont supportés par les attributaires au prorata du nombre de parts dont ils sont respectivement propriétaires.

Le liquidateur fait établir le projet de partage par acte notarié. Les associés sont invités à comparaître devant notaire, au besoin par sommation du liquidateur, à l'effet de prendre connaissance du projet de partage et de l'approuver ou le contester.

Les associés qui contestent le partage disposent d'un délai de quinze jours à compter de cette date pour assigner le liquidateur en rectification devant le tribunal de grande instance du siège social (CCH, art. L. 212-9 al. 7). À défaut d'assignation dans ledit délai, les attributions faites par le liquidateur deviennent définitives et sont opposables aux associés non présents ou représentés, absents ou incapables.

La publication au fichier immobilier des actes ou décisions constatant les attributions est faite à la diligence du liquidateur.

Pendant la durée de la liquidation, les pouvoirs de l'assemblée subsistent comme pendant le cours de la société et conservent la même force obligatoire vis-à-vis des incapables, des dissidents et des absents.

Pendant le même temps, la personnalité morale de la société continue, de telle sorte que les biens sociaux demeurent la propriété de la société et ne peuvent être considérés comme étant la propriété indivise des associés individuellement, cela même dans les rapports de ces derniers entre eux.

L'assemblée générale approuve les comptes de la liquidation et donne quitus au liquidateur.

Après l'extinction du passif et des charges sociales, les fonds pouvant rester disponibles sont répartis entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux.

Article 43 - Élection de domicile

Pour l'exécution des présentes et de tous actes de procédure s'y rapportant, pendant le cours de la société et de sa liquidation, les associés sont de plein droit domiciliés en l'immeuble social, à défaut d'une autre élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble social dûment notifié au gérant de la société.

Article 44 - Actes accomplis avant l'immatriculation

Les personnes qui agiront au nom de la société en formation avant son immatriculation seront tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, sans solidarité.

La société, après immatriculation, pourra par voie de décision ordinaire, reprendre les engagements souscrits qui seront alors réputés avoir été dès l'origine contractés par elle.

XII - Constitution des groupes de parts d'intérêts

Article 45 - Tableau de constitution des groupes de parts et d'affectation aux lots de l'état descriptif de division

Un tableau de répartition des groupes de parts d'intérêt et d'affectation de chacun d'eux aux divers lots de l'état descriptif de division de l'immeuble sera établi ultérieurement ainsi qu'il est dit à l'article 11 ci-dessus.

Numéros des groupes de parts	Parts		Locaux affectés aux groupes de parts				Foyer
	Nombres	N°	N° de lots	Quote-part Parties communes	Etage	Nature	
1	178	1 à 178	1	154/1000	Rez-de-chaussée	Appartement de type 3	
2	196	179 à 374	2	172/1000	Rez-de-chaussée	Appartement de type 3	
3	214	375 à 588	3	191/1000	1er étage	Appartement de type 4	

4	205	589 à 793	4	182/1000	1er étage	Appartement duplex de type 4	
5	207	794 à 1000	5	184/1000	2ème étage	Appartement de type 4	
6	1000	1 à 1000	6	118/1000	Jardin	Annexe type 1	Indivision entre les 5 foyers

XIII - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 46 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés au sujet des affaires sociales, soit entre les associés et la société, sont soumises aux tribunaux compétents du lieu du siège social.

Article 47 – Frais

Tous les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites, seront supportés par la société ainsi que les requérants l'y obligent.

Article 48 - Jouissance De La Personnalité Morale

La société disposera de la personnalité morale à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Article 49 - Déclarations fiscales

La société se prévaudra, au cours de sa vie sociale, des dispositions de l'article 1655 ter du Code général des impôts ci-après littéralement rapportées :

« Sous réserve des dispositions de l'article 60, du 2° du I de l'article 827 et du 2° du I de l'article 828, les sociétés qui ont, en fait, pour unique objet soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés, soit la location pour le compte d'un ou plusieurs des membres de la société de tout ou partie des immeubles ou fractions d'immeubles appartenant à chacun de ces membres, sont réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l'application des impôts directs, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647, ainsi que des taxes assimilées.

Notamment, les associés ou actionnaires sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, suivant le cas, pour la part des revenus sociaux correspondant à leurs droits dans la société. »

Article 50 – Information

Les comparants s'engagent, pour le compte de la société et en application des dispositions de l'article 990^{E} 3° du Code général des impôts, à communiquer à l'administration fiscale française, sur sa demande, et pour chacune des années pour lesquelles ces renseignements seront demandés par cette administration :

- la situation et la consistance des immeubles situés en France et possédés directement ou par personne interposée par la société au 1er janvier ;
- l'identité et l'adresse des associés à la même date ;
- le nombre de parts détenues par chacun d'eux.

Ils s'engagent également à faire parvenir à l'administration fiscale française, sur sa demande, la justification de la résidence des associés à la même date.

Article 51 - Nominations Des Premiers Gérants

Sont nommées premiers gérants de la société pour une durée non limitée :

1°/ Madame
2°/ Madame

3°/ Mademoiselle

4°/ Madame

5°/ Monsieur

Article 52 – Pouvoirs

Tous pouvoirs sont conférés aux porteurs d'originaux, copies ou extraits conformes des présents statuts et de leurs annexes à l'effet d'accomplir toutes formalités, et notamment à l'Office notarial :

MENTION LEGALE D'INFORMATION

L'office notarial dispose d'un traitement informatique pour l'accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d'actes.

Pour la réalisation de la finalité précitée, les données des parties sont susceptibles d'être transférées à des tiers, notamment :

- les partenaires légalement habilités tels que les services de la publicité foncière de la DGFIP,
- les offices notariaux participant à l'acte,
- les établissements financiers concernés,
- les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales.

Pour les actes relatifs aux mutations d'immeubles à titre onéreux, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013, les informations relatives à l'acte, au bien qui en est l'objet, aux montants de la transaction, des taxes, frais et commissions seront transmises au Conseil supérieur du notariat ou à son délégataire pour être transcrites dans une base de données immobilières.

En vertu de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les parties peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification aux données les concernant auprès du correspondant Informatique et Libertés désigné par l'office à : cil@notaires.fr.

CERTIFICATION D'IDENTITE

Le notaire soussigné certifie que l'identité complète des parties, personnes physiques, dénommées dans le présent acte, telle qu'elle est indiquée en tête à la suite de leur nom, lui a été régulièrement justifiée.

FORMALISME LIE AUX ANNEXES

Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.

Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition.

Si l'acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d'acte vaut également pour ses annexes.

DONT ACTE sans renvoi

Généré en l'office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, mois et an indiqués en entête du présent acte.

Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, avant d'apposer leur signature sur tablette numérique.

Puis le notaire qui a recueilli l'image de leur signature manuscrite a lui-même signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé.